루리 줍줍 · 응모·실무 가이드

온라인 명예훼손·모욕 신고 절차와 증거 보존 ...

루리 줍줍이 정리한 글

온라인 명예훼손·모욕 신고 절차와 증거 보존 방법

루리

온라인 게시물 때문에 피해를 봤다면 먼저 증거를 보존하고, 수사를 원하면 경찰청 사이버범죄 신고시스템, 합의 조정을 원하면 방송미디어통신심의위원회 명예훼손 분쟁조정을 쓸 수 있어요.

온라인 게시물 때문에 피해를 봤다면 먼저 증거를 보존하고, 수사를 원하면 경찰청 사이버범죄 신고시스템, 합의 조정을 원하면 방송미디어통신심의위원회 명예훼손 분쟁조정을 쓸 수 있어요.

> 경찰청 ECRM과 방송미디어통신심의위원회 안내를 정리한 일반 설명이에요. 처벌 수위와 성립 여부는 사건마다 달라 법률 상담이 필요할 수 있어요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 기본 정보

항목	내용
수사 요청	경찰청 사이버범죄 신고시스템(ECRM), 관할 경찰서
조정	방송미디어통신심의위원회 명예훼손 분쟁조정
근거	정보통신망법 제44조의10 (https://www.law.go.kr/법령/정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률/제44조의10)(분쟁조정부)
상담	경찰 182, 긴급 112, 위원회 1377
신고 주체	ECRM은 피해자 본인만(대리는 경찰서·182·국민신문고)

2 2. 수사를 원할 때

- 증거를 먼저 모아요(3번 참고).
- ECRM에서 임시접수로 신고서를 미리 써요.
- ECRM 안내상 접수 후 경찰서 방문이 필요해요. 평일 낮 방문이 원칙이고 야간·주말은 182로 사전 조율하라고 해요.
- 진술서는 육하원칙(가해자 정보, 일시, 장소, 내용, 과정, 이유)에 맞춰 써요.
- 이후 조사가 진행돼요.

3 3. 증거 보존 요령

- 게시글 전체 화면과 URL이 함께 보이도록 캡처해요. 위원회는 일부만 자른 캡처는 증거로 쓰기 어렵고, 모바일은 URL이 안 보이니 PC 캡처를 권해요.
- 게시 일시, 작성자 아이디·닉네임, 댓글, 게시판 이름을 같이 기록해요.
- 삭제될 수 있으니 고소 결심 전에 먼저 저장해요.
- 원본 파일은 백업해 두세요. 위원회에 낸 서류는 돌려받지 못해요.
- 증거를 얻으려고 남의 계정에 접속하는 등 불법적 수집은 하지 마세요.

4 4. 조정을 원할 때

- 분쟁조정 신청서를 방문·우편 또는 온라인으로 내요. 이메일·팩스는 안 돼요.
- 온라인은 본인확인 후 신청인·피신청인 정보, URL과 캡처를 넣어요.
- 피신청인 성명(아이디·닉네임 가능)과 주소(이메일 가능)가 필요해요.
- 특별한 사정이 없으면 접수일부터 60일 이내 조정안이 나오고, 받은 날부터 15일 안에 수락해야 성립해요.
- 강제성은 없고, 성립하면 민사상 합의에 준해요.

5 5. 자주 하는 실수

- 캡처만 하고 URL과 날짜를 남기지 않아요.
- 모욕과 명예훼손을 구분하지 않아요. 구체적 사실 적시인지, 경멸 표현인지에 따라 적용이 달라요. 구분 기준은 **공식 확인**하세요.
- 조정이 삭제를 강제한다고 오해해요. 위원회 안내상 조정은 합의 절차예요.
- 신청서에 적은 내 이름과 신청 이유가 상대방에게 전달된다는 점을 몰라요.

6 6. 가상 예시

C씨가 커뮤니티에서 자신을 비방하는 글을 발견했다고 가정해요. C씨는 PC로 URL이 보이게 전체 캡처를 하고 작성자 닉네임과 시각을 메모한 뒤, 수사를 원하면 ECRM에 임시접수를 해요.

7 체크리스트

- URL이 보이는 전체 캡처를 했다
- 작성자·시각·댓글을 기록했다
- 원본을 따로 백업했다
- 수사 또는 조정 중 방향을 정했다
- 신분증 등 필요 서류를 준비했다(주민번호 뒤 6자리 가림)

8 용어 정리

- **명예훼손**: 사회적 평가를 떨어뜨릴 사실을 알려 피해를 주는 행위예요. 성립 요건은 **공식 확인**하세요.
- **모욕**: 구체적 사실 없이 경멸하는 표현을 하는 행위예요.

- **임시접수**: ECRM에서 서류를 미리 작성해 두는 단계예요.
- **분쟁조정**: 당사자 합의를 돕는 절차예요.

9 자주 묻는 질문

Q. 가해자를 모르는데요?

A. 피신청인 정보는 아이디·닉네임이라도 필요해요. 수사 요청은 ECRM 안내를 보세요.

Q. 처벌 수위는요?

A. 법정형은 공식 법령 원문에서 **공식 확인**하세요.

10 근거로 삼은 공식 출처

- 경찰청 사이버범죄 신고시스템: https://ecrm.police.go.kr (https://ecrm.police.go.kr)
- 방송미디어통신심의위원회 명예훼손 분쟁조정 안내: http://remedy.kocsc.or.kr/ddms/req/viewReqMedGuide.do (http://remedy.kocsc.or.kr/ddms/req/viewReqMedGuide.do)
- 방송미디어통신심의위원회: https://www.kocsc.or.kr (https://www.kocsc.or.kr)
- 국가법령정보센터(정보통신망법): https://www.law.go.kr (https://www.law.go.kr)
- 법정형·성립 요건: 이 글에서 확인하지 못함

📤 공유 공유하기 카카오톡 🔗 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

💬 다른 고민 보기 · 🎯 루리에게 추천 상담 받기

11 마감 임박 공모전

출처: 루리의 줍줍(sungprofile.cloud) · 최신 내용은 사이트에서 확인하세요.